

1. 업무 개요

환경시설본부 ☆☆☆☆처 ★★★★★부(이하 “★★★★★부” 라 함)는 공공환경 시설 중 수처리시설 및 하수관로에 대하여 기술진단을 수행하고 있으며, ▼▼ 염색 산업단지 내 폐수 유출 발생 문제 해결을 위한 기술지원 업무 등을 수행하고 있다.

그리고 ★★★★★부는 매년 지자체 하수관로 기술진단 용역을 수행하면서 하수관로에 대하여 신속하고 신뢰성 있는 조사 및 자료 파악을 통해 관로시설의 이상 여부를 판단할 수 있는 기초자료로 확보하고자 대상지역의 “하수관로 현장 조사 용역”을 발주하여 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성) 제2항에 따르면, 예정가격을 작성할 경우에는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 (계약예규) 「용역계약일반조건」 제3조(정의)에 따르면, “추가업무”라 함은 계약목적의 달성을 위해 기본업무 외에 계약담당공무원이 추가하여 지시 또는 승인한 업무를 말한다고 규정되어 있다.

또한, 제16조(과업내용의 변경)에 따르면, 계약담당공무원은 계약의 목적상 필

요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호¹⁾의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있다고 규정되어 있다.

아울러, 용역 「과업설명서」 제3장 과업의 일반사항, 3.5. 과업변경 및 조정
에 따르면, 추가업무 수행, 특정용역항목의 감소 등 과업내용의 변경이 계약목적
상 필요하다고 발주부와 계약상대자가 상호 인정하는 경우에는 (계약예규)
「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에 따라 계약금액을 조정할 수 있다
고 규정되어 있다.

따라서, ★★★★★부는 예정가격(발주금액) 산정 시 계약목적물의 품질을 확
보할 수 있도록 조사항목의 수량을 고려하여 적정한 금액으로 산정하여야 하며,
조사 항목 변경 등 과업 내용 변경 시 변경으로 인한 계약 목적 달성의 타당성
을 확보할 수 있도록 구체적인 근거를 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 ★★★★★부가 매년 발주하고 있는 대상지역의 “하수관
로 현장조사 용역”에 대하여 과업내용 변경 등 과업 수행 과정의 적정성을 확인
한 결과, 일부 보완이 필요한 사항을 확인하였다.

★★★★★부에서 작성한 하수관로 현장조사 용역 내역서 중 현장 조사비
항목으로 유량, 수질, CCTV, 송연, 맨홀, 맨홀펌프장 조사가 있고, 현장조사 필

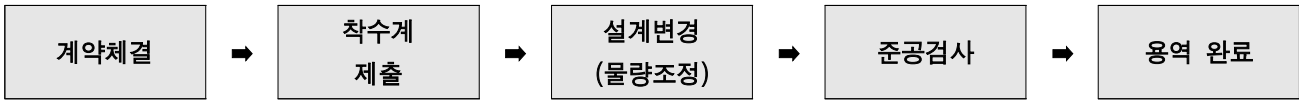
1) (계약예규) 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)

1. 추가업무 및 특별업무의 수행
2. 용역공정계획의 변경
3. 특정용역항목의 삭제 또는 감소

요시 물막이, 물돌리기, 준설, 기울기 측정 등을 위해 부대공사비로 조사비의 약 %를 반영하였다.

그리고 하수관로 현장조사 용역의 수행 절차를 확인 한 결과, 모든 용역에 대하여 계약체결, 착수계 제출, 물량 조정 설계변경, 준공검사 후 최종 용역을 완료하였다.

[표 *] 하수관로 현장조사 용역 수행 절차



특히, ★★★★★부는 ****년(*건), ****년(*건) 하수관로 현장조사 용역에 대하여 준공계 제출 전에 “물량 조정 검토 보고”에서 계약상대자가 미사용한 부대 공사비를 감액하고, 감액된 금액만큼 현장조사 항목을 조정(증가)하여 계약금액 변동 없이 물량 조정 설계변경을 수행하였다.

[표 *] 용역 계약 조사물량 및 물량조정 후 준공검사 조사물량 비교

(단위: 원, km)

구 분	현장조사 계약물량							물량조정 후 준공검사						
	계약금액(원)	유량	수질	cctv	송연	맨홀	부대	준공금액(원)	유량	수질	cctv	송연	맨홀	부대
—군, —군	**,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	**,***,***	*	***	*,***	*,*	***	—
—군—	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,**	*,****	***	—
—군—	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,*	*,****	***	—
—시	**,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	**,***,***	*	***	*,*	*,*	***	—
—군*)	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,***	*,****	***	—
—군, —군	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	—
—군	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*	*,*	***	—
—군	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,*	*,****	***	—
—시	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*	*,****	***	—
—군, —군	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	*식	***,***,***	*	***	*,*	*,*	***	—

* 1) --군: --군, --군,--군
 2) : ****년 : ****년 3) 부대공사비: 약 *,***,***원

계약상대자가 제출한 물량조정 검토 문서에서 현장여건상 물막이 등 부대공사가 필요치 아니하여 부대공사비를 감액하고, 감액된 금액만큼 현장조사 물량으로 사용한다고 요청하였으며, 대부분 송연조사 물량을 조정한 것으로 확인되었다.

[표 *] 계약상대자가 제출한 물량조정 검토 내용(사례)

구 분(송연조사 조정)	사유	조정 내용(단위: km)		
****년 하수관로 현장조사(=군 =)	수질조사 및 맨홀조사 결과에 따라 유입수 의심 구간에 대해 추가적으로 송연조사를 수행	당초	변경	증 · 감
		,	*,*****	증) *,*****
****년 하수관로 현장조사(=군)	현장조사 결과(유량/수질)에 따라 우수관 오점 등 유입수 확인을 위해 송연조사 물량을 조정	당초	변경	증 · 감
		**,*	**,*	증) *,*

하지만, 용역 과업설명서²⁾에서 송연조사는 현지답사 및 맨홀조사, 유량조사 결과 등을 바탕으로 조사구간을 선정하고 조사계획서를 제출하여 발주부서와 협의하여 결정한다고 되어 있으나, 계약상대자가 물량조정 검토 요청 시 송연조사 계획서를 미제출하였고, 물량조정 사유로 유입수 의심 또는 우수관 오점 등 유입수 확인을 위해 송연조사 물량을 조정해야 한다고 요청하였으나, 유입수 의심 구간이 어느 구간, 어느 지점인지에 대한 설명 및 증빙자료를 제출하지 않았다.

또한, ★★★★★부의 하수관로 현장조사 용역 물량조정 검토 보고에서 송연조사 조정 물량이 실제 추가 조사가 필요한 물량인지에 대한 검토 및 어느 지

2) 제*장 과업 세부내용, *,* 현장조사, 자. 송연조사

1) 조사구간의 선정 및 조사계획서 작성

- 송연조사는 현지답사 및 맨홀조사 결과, 유량조사 결과 등을 바탕으로 조사구간을 선정하고 발주부서와 협의하여 결정한다.
- 계약당사자는 발주부서와 협의하기 위하여 조사 위치, 조사 연장, 사전 홍보계획, 민원방지, 안전사고 예방 등을 포함한 조사계획서를 제출하여야 한다.

점인지에 대한 내용을 확인할 수 없었으며, 단지 부대공사비 감액비용을 연동하여 송연조사 물량을 단순 증가시킨 것으로 확인되었다. 다만, 증가된 송연조사 물량으로 과업을 완료하였다.

따라서, ★★★★★부는 하수관로 현장조사 용역 물량조정 검토 보고 시 관련 규정에 따라 과업내용 변경으로 인한 계약 목적 달성의 타당성을 확보할 수 있게 변경 사유를 구체적으로 제시할 수 있도록 용역 관리·감독을 강화할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

★★★★★부는 「공공하수도 기술진단 업무처리규정」에 따르면, 송연조사는 관로 연장 대비 최소 **% 이상 수행하도록 규정되어 있어, 하수관로 기술진단 업무 특성상 현장조사 물량이 확대될수록 오점 및 유입수 지점을 더욱 정밀하게 파악할 수 있고 궁극적으로 기술진단의 품질 제고와 신뢰성 있는 기초자료 확보에 기여하는 측면이 있습니다.

특히, 송연조사는 조사과정에서 발생하는 연기로 인해 오인 신고 등 민원이 빈번하게 발생하며, 이에 따른 현장 민원대응 및 안전관리 인력 배치가 필수적입니다. 이러한 실무적 특성상 ■■ 인력만으로 송연조사를 단독 수행하기에 현실적으로 어려움이 있어, 부대공사비 집행 잔액을 활용한 용역 물량 조정을 통해 진단 효율을 높이하고자 하였습니다.

향후 용역 관리 시 계약상대자로부터 조사계획 및 증빙자료를 철저히 제출

받아 변경 사유를 명확하게 검토하여 용역 관리·감독 업무를 더욱 강화하도록 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

환경시설이사(☆☆☆☆처장)는 하수관로 현장조사 용역 물량 조정 과업 내용 변경 시 계약 목적 달성의 타당성을 확보할 수 있도록 변경 사유를 구체적으로 제시하시기 바랍니다. 【권고】